فى نفسه انما هو تابع للمالك حقيقة وقد انتقض عهد المالك فى نفسه فكذا فى ماله (و)من انتقض عهده (لا ينتقض عهد نسائه وأولاده) بنقض عهده (فان أسلم حرم قتله ولو كان سب النبى صلى الله عليه وسلم)

(كتاب البيع)

وهو مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا باحداهما أو بمال فى الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض و(ينعقد) البيع بشروطه الآتية (لا) اذا كان (هزلا) لان حقيقته لم ترد ويقبل قول البائع ان البيع وقع هزلا أو تلجئة بيمينه مع القرينة الدالة على ذلك (بالقول الدال على البيع والشراء) وصيغته القولية غير منحصرة فى لفظ بعينه بل هى كل ما أدى معنى البيع (و) ينعقد البيع (بالمعاطاة) فينعقد البيع بها بالقليل والكثير ومن صور بيع المعاطاة (كأعطنى بهذا الدرهم خبزا فيعطيه البائع ما يرضيه) وهو ساكت أو يقول البائع خذه بدرهم فيأخذه وهو ساكت ومن المعاطاة لو ساوم سلعة بثمن فيقول خذها أو هى لك أو أعطيتكها ونحو ذلك مما يدل على بيع وشراء (وشروطه) التى تتوقف صحته عليها (سبعة أحدها الرضا) به من المتبايعين وهو أن يأتيا به اختيارا ما لم يكن بيع تلجئة أو أمانة بأن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل أظهراه خوفا من ظالم ونحوه ودفعاه فالبيع باطل وان لم يقولا فى العقد تلجئة (فلا يصح بيع المكره بغير حق) كالذى يستولى على ملك رجل بلا حق فيطلبه فيجحده اياه حتى يبيعه اما ان أكره بحق كالذى يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فبيعه صحيح (الثانى) من شروط البيع (الرشد فلا يصح بيع) المجنون والسكران والنائم والمبرسم و(المميز والسفيه مالم يأذن وليهما) ولو فى الكثير ويحرم اذنه لهما لغير مصلحة ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا اذن ولى (الثالث كون المبيع مالا) والمال ما يباح نفعه فى جميع الاحوال (فلا يصح بيع الخمر) ولو كانا ذميين (والكلب) ولو كان مباح الاقتناء (والميتة) ولو لمضطر الا سمكا وجرادا وجنينا يلحل أكلها (الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع) وقت العقد وكذا الثمن (أو مأذونا له) أى لبائعه (فيه) أى فى بيعه من مالكه أو من الشارع كالاب يتصرف فى مال ولده الصغير وكالحاكم يتصرف فى مال اليتيم والغائب (وقت العقد) ولو ظن المالك أو المأذون له عدم الملك والاذن له فى بيعه لان الاعتبار فى المعاملات بما فى نفس الامر لا بما فى ظن المكلف (فلا يصح بيع الفضولى) ولا شراؤه (ولو أجيز) تصرفه (بعد) أى بعد العقد (الخامس القدرة على تسليمه) أى تسليم المبيع لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم (فلا يصح بيع) العبد (الآبق و) الجمل (الشارد) سواء علم مكانه أو جهله (ولو) كان بيع الآبق والشارد (لقادر على تحصيلهما) ولا سمك بماء الا مرئيا بحوز يسهل أخذه منه ولا طائر بمكان يصعب اخذه منه (السادس معرفة الثمن والمثمن) للمتعاقدين (اما بالوصف) والبيع بالوصف مخصوص بما يجوز السلم فيه (أو المشاهدة) له (حال العقد أو قبله) أى العقد (بيسير) يعنى اذا سبقت الرؤية العقد بزمن لا تتغير العين فيه تغيرا ظاهرا فالعقد صحيح (السابع أن يكون منجزا) فـ(لا) يصح البيع ولا الشراء (معلقا كبعتك اذا جاء رأس الشهر أو بعتك ان رضى زيد) ووجه عدم انعقاده كونه عقد معاوضة ومقتضى عقد المعاوضة نقل الملك حال العقد والشرط يمنعه (ويصح